

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목 선금 채권 확보 업무 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△는 문화유산지구(△△△)를 방문하는 탐방객 이용 편의 개선 및 안전 확보·사고 예방을 위해 ‘2025년 △△△△△ 문화유산지구 (△△△) 정비공사’ 계약을 2025. 6. 12. △△주식회사와 체결하고, [표 1]과 같이 2025. 6. 19. 착공 후 총 3차례의 설계변경을 거쳐 2025. 11. 29. 준공 처리하였다.

또한, 원도급사인 △△주식회사는 상기 공사에 소요되는 자재 및 장비를 조기에 확보하고 공사 진행과 시공 품질 향상을 통한 계약 목적 달성에 최선을 다하고 자 2025. 6. 19. 선금을 신청하였고, 같은 해 7. 8. 철근콘크리트공사업과 관련하여 △△△△(주)와 하도급계약을 체결하였다.

[표 1] 2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사 관련 계약 현황

계 약 명	계약금액(천원)	계약기간	계약업체
2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사	137,438	2025. 6. 19. ~ 2025. 8. 17.	(원도급) △△건설주식회사 (하도급) △△건설(주)
		(1차 설계변경) 2025. 6. 19. ~ 2025. 10. 31.	
	321,332	(2차 설계변경) 2025. 6. 19. ~ 2025. 11. 24.	
	368,054	(3차 설계변경) 2025. 6. 19. ~ 2025. 11. 29.	

2. 관계법령 및 판단기준

「국고금 관리법」 제26조(선금과 개산금)에 따르면 지출관은 운임, 용선료(傭船料), 공사·제조·용역 계약의 대가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경비로서 그 성질상 미리 지급하지 아니하거나 개산(概算)하여 지급하지 아니하면 해당 사무나 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경비의 경우에는 이를 미리 지급하거나 개산하여 지급할 수 있다.

또한, 같은 법 시행령 제40조(선금)제1항제15호에 따라 공사, 제조 또는 용역 계약의 대가로서 계약금액의 100분의 70(원활한 공사 진행 등에 필요하여 중앙관서의 장이 재정경제부장관과 협의한 경우에는 100분의 100)을 초과하지 않는 금액에 한해 미리 지급할 수 있다.

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제33조(선금의 지급 등)에 따르면 계약담당공무원은 「국고금관리법 시행령」 제40조제1항제15호에 의하여 선금을 지급하고자 할 때에는 이 장에 정한 바에 따라야 한다. 다만, 각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 예규에 의하기 곤란하다고 인정할 때에는 재정경제부장관과 협의하여 특례를 정할 수 있다.<개정 2008. 12. 29.>

같은 법 제35조(채권확보)제1항 및 제4항에 따라 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 특별법에 의하여 정부가 보호 육성하는 법인으로서 정부가 출연한 법인, 「농업협동조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회, 「수산업협동조합법」에 의한 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 「산림

조합법」에 의한 조합 및 그 중앙회 또는 「중소기업협동조합법」에 의한 중소기업협동조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하며, 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다.

다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

또한, 같은 법 제36조(선금의 사용)제1항 및 제4항에 따라 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 때에 해당 선금을 계약목적달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 하며, 계약담당공무원은 수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 한다. <신설 2008. 11. 1., 개정 2010. 1. 4., 2011. 5. 13.>

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 선금보증서 갱신 소홀

△△△△△△△△△△△△는 ‘2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비 공사’를 시행하며 2025. 6. 21. 원도급사인 △△건설주식회사에게 계약금액의 66.43%의 선금 91,300,000원을 지급하였다.

그런데 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제35조(채권확보)4항에 따라 공사 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자(도급업체)로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 함에도,

△△△△△△△△△△△△△는 [표 2]와 같이 3차 설계변경을 제외한 1차, 2차 설계변경 시 계약기간이 증가하였음에도 선금 보증서 갱신 관리를 하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사 선금 보증서 갱신 현황

구 분	계약기간	변경사항	선금 보증서 갱신 여부
당초 계약	2025. 6. 19. ~ 2025. 8. 17.	-	-
1차 설계변경	2025. 6. 19. ~ 2025. 10. 31.	공사기간 증75일	X
2차 설계변경	2025. 6. 19. ~ 2025. 11. 24.	공사기간 증24일	X
3차 설계변경	2025. 6. 19. ~ 2025. 11. 29.	공사기간 증5일	○

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

나. 선금배분 및 수령내역 관리 소홀

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제36조(선금의 사용)제1항 및 제4항에 따라 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 때에 해당 선금을 계약목적달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며,

계약수급인에게 선금을 지급한 경우에는 선금 지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하여야 함에도,

△△△△△△△△△△△△△ ‘2025년 △△△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사’의 선금 지급 시 수령한 선금사용계획서에 따른 집행 적정성에 대한 증빙(하도급

이체 내역 등)을 관리하지 않은 사실이 있다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 설계변경 중 계약기간이 증가할 경우
선금 보증서를 갱신 관리하고, 선금 지급 시 선금사용계획서에 따른 집행 적정성에
대한 증빙 관리가 철저히 이행될 수 있도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)